



الفرقة الرابعة

محاسبة الضرائب

1



سنتر City - المشاية أمام نادي الشرطة أسفل محل سفير للبصريات



01044874868 - 01001856719

طلاب الفرقة الرابعة دفعة #51

أولاً كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد

بإذن الله تكون ختامها مسك بمشيئة الله تعالى

هنبداً مع بعض من خلال المذكرات شرح مادة "المحاسبة الضريبية"

بس خلىنا نسأل سؤال في البداية ، يا تري يعني إي ضرائب ???

نقدر نقول أن الضرائب هي مبلغ نقدي تفرضه الدولة على الأفراد والمؤسسات بهدف تمويل النفقات الملزمة بها.

خد بالك يا باشمحاب

إن الضريبة لها 3 جوانب :

(1) جانب قانوني "التشريع القانوني"

(2) جانب إقتصادي (المالية العامة والنظم الضريبية)

(3) جانب محاسبي (المحاسبة الضريبية)

وبإذن الله الجانب المحاسبي هو موضع دراستنا في المادة

محتويات المنهج :

الباب الأول : الضريبة على الأشخاص الطبيعيين (6 فصول)

الفصل الأول : الخصائص العامة للضريبة

الفصل الثاني : المرتبات وما في حكمها

الفصل الثالث : إيرادات النشاط التجاري

الفصل الرابع : إيرادات المهن غير التجارية

الفصل الخامس : إيرادات الثروة العقارية

الفصل السادس : تحديد الوعاء وحساب الضريبة

الباب الثاني : الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين (3 فصول)

الفصل الأول : الإطار العام للضريبة

الفصل الثاني : نطاق الضريبة

الفصل الثالث : تحديد الوعاء وحساب الضريبة

الباب الثالث : الأحكام العامة للضريبة على الدخل (فصلين)

الفصل الأول : الخصم و التحصيل والدفعات المقدمة

الفصل الثاني : إلتزامات الممولين

مقدمة عامة عن المحاسبة الضريبية

النقطة رقم (1) — مفهوم وركائز المحاسبة الضريبية

من حيث مفهوم المحاسبة الضريبية :

- هي فرع من فروع علم المحاسبة يهتم بتوفير معلومات تتمثل في تحديد العبء الضريبي للممول.

من حيث ركائز وأسس المحاسبة الضريبية :

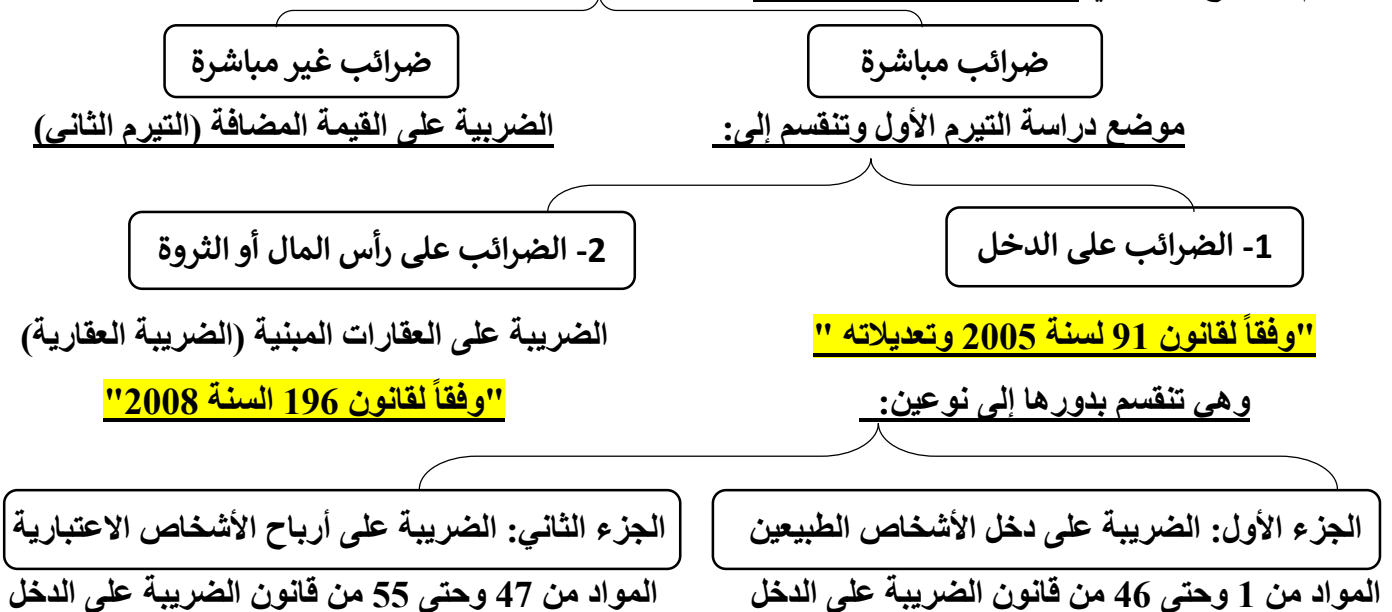
- ترتكز على مجموعة من المفاهيم والفروض والمبادئ التي **قد تتفق أو تختلف** مع مبادئ وفروض المحاسبة المالية، وتتميز عن المحاسبة المالية في إن **الركيزة الأساسية** التي تعتمد عليها هو **التشريع المالي الضريبي**.
- فعند حساب الضريبة **يتم تنفيذ القانون الضريبي** حتى ولو لم يتفق مع المبادئ المحاسبية.
- خد بالك (المبادئ و الفروض المحاسبية تنقسم بـ **المرونة** — (لأن هناك بعض المعالجات التي يختار المحاسب المعالجة التي تخدم مصالح المنشأة ولذلك يطلق على المحاسبة المالية مصطلح المحاسبة الإحتيالية أو المحاسبة الإبداعية)
- نتيجة أنه قد يحدث إختلاف بين المحاسبة الضريبية و المحاسبة المالية يحدث ما يسمى — **(الفروق الضريبية)**

خد بالك يا باشمحاب (مفاهيم مهمة)

مصحة الضرائب	هي إحدى مؤسسات الدولة وهي المسؤولة عن تجميع الضرائب .
الممول	الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) المكلف بالضريبة والذي سوف يقوم بدفعها لمصلحة الضرائب.
العبء الضريبي	مقدار الضريبة المفروضة على الممول.

النقطة رقم (2) أنواع الضرائب وفقاً للتشريع الضريبي

قام المشرع الضريبي بتقسيم الضرائب إلى نوعين:



خد بالك — الغلبة في عدد المواد لصالح الدخل على الأشخاص الطبيعيين

الجزء الأول – الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

نطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

تفرض الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعيين مجموع صافي الدخل الناتج من :

- (1) المرتبات وما في حكمها ← **"الضريبة على موظف يحصل على مرتب"**
- (2) أرباح النشاط التجاري والصناعي ← **"الضريبة على صاحب معرض تجاري أو مصنع"**
- (3) إيرادات المهن الحرة (غير التجارية) ← **"الضريبة على طبيب أو مهندس أو محاسب أو أي مصدر دخل آخر"**
- (4) إيرادات الثروة العقارية ← **"الضريبة على رجل يستثمر أمواله في عقارات بالبيع أو بالتأجير"**

الفصل الأول – الخصائص العامة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الضريبة على دخل الشخص الطبيعي لها 6 خصائص وهم:

- (1) ضريبة مباشرة
- (2) تسري على دخل الشخص الطبيعي
- (3) ضريبة موحدة
- (4) تأخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية والاجتماعية
- (5) ضريبة سنوية
- (6) ضريبة شخصية

وسوف نتناول في هذه المذكرة الخاصة رقم (1) & (2) & (3) فقط

على أن نستكمل باقي الخصائص المذكرة القادمة بإذن الله

(1) ضريبة مباشرة

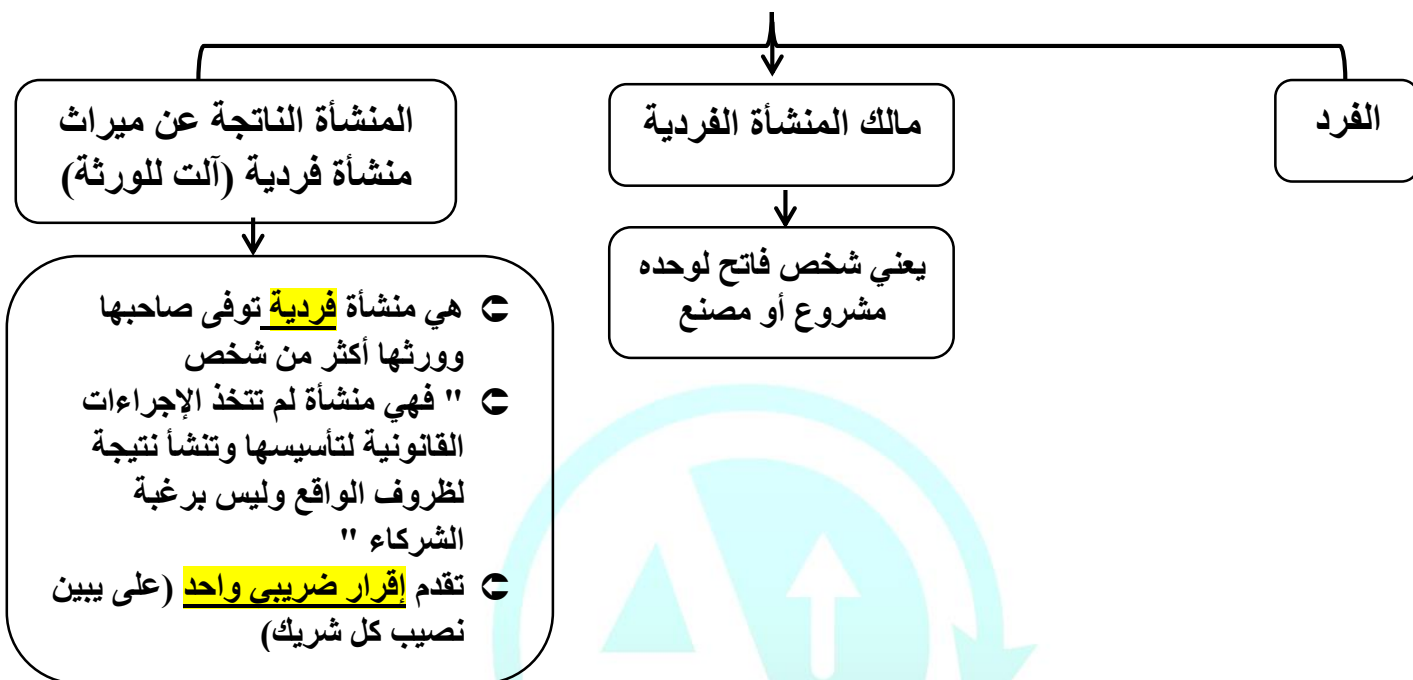
ضريبة مباشرة

الضريبة المباشرة	هي الضريبة التي يتحملها الممول ولا يستطيع نقل عبئها للآخرين.
الضريبة غير المباشرة	هي الضريبة التي يدفعها الممول ويقوم بنقل عبئها للآخرين (المستهلك النهائي) مثل <u>الضريبة على القيمة المضافة (VAT)</u> و <u>الضريبة الجمركية</u> .

(2) ضريبة تسري على دخل الأشخاص الطبيعيين فقط :

يا تري مين هو الشخص الطبيعي؟؟

الشخص الطبيعي وفقاً للقانون ممكن يكون



ملاحظات هاهنا على المنشأة الناتجة عن ميراث منشأة فردية

الملاحظة الأولى :

- يعامل ضريبياً كل وريث (شريك) كشخص طبيعي (كل ممول على حدة) في المنشأة الناتجة عن ميراث منشأة فردية مع الأخذ في الاعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين عند توزيع أرباح المنشأة.

الملاحظة الثانية :

- إذا باع أحد الورثة حصته ← لأحد الورثة الآخرين ← تظل المنشأة فردية أي تعامل كشخص طبيعي.
- ← لشخص آخر من غير الورثة ← تصبح المنشأة شركة أي تعامل كشخص اعتباري.

الملاحظة الثالثة :

- المنشآت الناشئة عن ميراث أي نوع آخر من الشركات (تضامن - توصية بسيطة - مساهمة) تعامل كشخص اعتباري وليس طبيعي.

الملاحظة الرابعة :

- شركات الواقع هي الشركات التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الإشهار ، وتعامل معاملة الأشخاص الاعتباريين

عبارات عملي على الجزء السابق

أختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

(1) يمتلك أحمد ومحمد ومريم منشأة ناتجة عن ميراث منشأة والدهم الفردية وقد حققت الشركة أرباحاً قدرها 300.000 ج خلال العام المنتهي في 2021/13/31 فإن دخل مريم الخاضع للضريبة يبلغ :

أ- 100.000 جنيه	ب- 120.000 جنيه
ج- 60.000 جنيه	د- 300.000 جنيه

(2) في ضوء العبارة السابقة إذا قام أحمد ببيع حصته لمحمد فإن دخل محمد الخاضع للضريبة يصبح:

أ- 200.000 جنيه	ب- 240.000 جنيه
ج- 120.000 جنيه	د- 300.000 جنيه

(3) في ضوء العبارة السابقة بفرض قيام أحمد ببيع حصته لأحد أصدقائه فإنه:

أ- تعامل المنشأة معاملة الشخص الطبيعي	ب- يعامل محمد ومريم فقط معاملة الشخص الطبيعي
ج- تعامل المنشأة معاملة الشخص الاعتباري	د- كل ما سبق غير صحيح

(4) شركة تضامن بين حسن وحسين توفي حسين وآلت حصته إلى ورثته محمد ومحمود وكانت أرباح الشركة 100.000 ج فإن دخل محمود الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين:

أ- 100.000 جنيه	ب- 50.000 جنيه
ج- 25.000 جنيه	د- كل ما سبق غير صحيح

توضيح إجابات العبارات السابقة

بالنسبة للعبارة رقم (1) :

كل شخص في المنشأة يعامل كشخص طبيعي مستقل مع الأخذ في الاعتبار بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين
∴ أحمد ومحمد نصيبهم هيكون ضعف مريم كالتالي: أحمد 120.000 ج ومحمد 120.000 ج ومريم 60.000 ج.

بالنسبة للعبارة رقم (2) :

أحمد باع حصته لمحمد (أحد الورثة).
تظل الشركة تعامل معاملة الشخص الطبيعي ويصبح نصيب محمد = 120.000 + 120.000 = 240.000 ج

بالنسبة للعبارة رقم (3) :

أحمد باع حصته لصديقه وهو من غير الورثة. ∴ تتحول الشركة لـ شخص اعتباري

بالنسبة للعبارة رقم (4) :

المنشأة ناتجة عن ميراث شركة تضامن وليس منشأة فردية.
تحولت الشركة بالكامل لشخص اعتباري وبالتالي لا تخضع لأحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

(3) أنها ضريبة موحدة

يقصد بالضريبة الموحدة :

☞ أن يتم تجميع كافة الدخول الصافية التي حصل عليها الشخص الطبيعي من جميع مصادرها المختلفة في وعاء ضريبي واحد ثم يفرض على هذا الوعاء الضريبي ضريبة واحدة بسعر تصاعدي تبعاً لحجم الدخل

يعنى بالبلدي

هنشوف صافي الدخل بتاعك من الأنشطة التالية :

إيرادات الثروة العقارية

المهن الحرة (غير التجارية)

النشاط التجاري والصناعي

المرتبات وما في حكمها

☞ وهنجمعهم مع بعض ف كده يدينا الوعاء الضريبي بتاعك بالإجمالي مرة واحدة وهنفرض على المبلغ الإجمالي ده ضريبة واحدة & بسعر تصاعدي (يعني كل ما زادت أرباحك زاد سعر الضريبة ال هنتحسب على ذلك)

ملاحظات هالامة جداً على الضريبة الموحدة

الملاحظة الأولى :

☞ لو في شخص طبيعي حقق دخل من مصدر بخلاف الأربعة دول، (زي إنه يأجر سطح منزله الشركة اتصالات لتركيب برج تقوية أو الإعلانات على جدران بيته) ففي هذه الحالة ← يخضع هذا الدخل للضريبة وفقاً لإيرادات المهن الحرة أو غير التجارية.

الملاحظة الثانية :

☞ بفرض ان احد الافراد حقق دخل من أكثر من مصدر من المصادر دي، ازاي نحاسبه ضريبيا ؟؟
☞ نص القانون على أن الضريبة على دخل الشخص الطبيعي ضريبة موحدة وده معناه إنه :

بيتم تجميع كافة صافي الدخول التي حصل عليها من جميع مصادرها المختلفة في وعاء ضريبي واحد ويقدم إقرار ضريبي واحد ويعامل أمام إدارة ضريبية واحدة وتُفرض عليه ضريبة واحدة بأسعار تصاعدية.

الملاحظة الثالثة :

☞ قبل قانون 91 لسنة 2005 كانت الضرائب في مصر ضرائب نوعية (عكس موحدة)، حيث كان كل مصدر دخل يحصل عليه الشخص الطبيعي له ضريبة وأسعار مختلفة عن الأنواع الأخرى.

ملاحظات أخيرة

الملاحظة الأولى :

- ✓ أول قانون ضريبي في مصر هو قانون 14 لسنة 1939.
- ✓ النظام المتبع في منهجنا هو قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
- ✓ يتمثل الهدف الرئيسي للمُشرع عند إعداد القانون الضريبي هو الموازنة بين الحصيلة والعدالة.

الملاحظة الثانية :

- ✓ أهم ملامح الإصلاح المالي والإقتصادي في القانون الضريبي 91 لسنة 2005 (الهدف منه) هي:
 - دعم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
 - تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتطوير الإدارة الضريبية.
 - توسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
 - توحيد المعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والكيانات القانونية.
 - التخفيف من العبء الضريبي وتشجيع الممولين على زيادة استثماراتهم وخلق فرص عمل جديدة.
 - مسايرة التطور في الفكر المحاسبي من خلال تطبيق معايير المحاسبة المصرية.

كفاية كده النهاردة ، تعالى نحل أسئلة على الجزء السابق

أسئلة تدريبية على المذكرة

أختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

(1) إذا اختلف السند (الأساس) القانوني مع السند المحاسبي عند حساب الضريبة فإن الغلبة للسند المحاسبي.

أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
------------------	------------------

(2) تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من الضرائب المباشرة، حيث يستطيع الممول نقل عبئها للآخرين:

أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
------------------	------------------

(3) في إطار أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، تعتبر المنشأة التي تنشأ عن ميراث منشأة فردية في حكم الشخص الطبيعي :

أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
------------------	------------------

(4) في إطار أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين فإنه يقصد بالشخص الطبيعي :

أ- الفرد وصاحب المنشأة الفردية وشركات الواقع التي لم تستوفى إجراءات تأسيسها وتسجيلها وشهرها.	ب- الفرد وصاحب المنشأة الفردية و المنشأة التي تنشأ عن ميراث منشأة فردية.	ج- الفرد وصاحب المنشأة الفردية	د- إجابة أخرى
--	--	--------------------------------	---------------

(5) المنشأة التي تنشأ عن ميراث منشأة فردية تعامل :

أ- كشخص طبيعي لكل وارث من الورثة على حدة ويتم تقديم إقرار ضريبي واحد يظهر من خلاله نصيب كل فرد من الورثة في المنشأة الفردية	ب- كشخص طبيعي ويتم تقديم إقرار ضريبي واحد يظهر من خلاله نصيب كل فرد من الورثة في المنشأة الفردية
ج- كشخص اعتباري	د- إجابة أخرى.

(6) يتم تجميع كافة الدخول الصافية التي حصل عليها الشخص الطبيعي من جميع مصادرها المختلفة في وعاء ضريبي واحد، ثم تفرض على هذا الوعاء ضريبة واحدة بسعر تصاعدي تبعاً لحجم الدخل، ويقصد بذلك:

أ- الضريبة النوعية	ب- الضريبة الموحدة
ج- الضريبة الشخصية	د- الضريبة العينية

(7) كل مصدر دخل يحصل عليه الشخص الطبيعي يخضع لضريبة معينة ونظام مختلف، ويقصد بذلك:

أ- الضريبة النوعية	ب- الضريبة الموحدة
ج- الضريبة الشخصية	د- الضريبة العينية

(8) جمعت الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين في خصائصها بين أنها ضريبة :

أ- مباشرة ونوعية	ب- غير مباشرة وموحدة
ج- مباشرة وموحدة	د- غير مباشرة وشخصية

(9) من خصائص الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين أنها ضريبة مباشرة وموحدة:

أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
------------------	------------------

(10) منذ صدور أول قانون ضريبي في مصر قانون 14 لسنة 1939 وحتى الآن تفرض ضرائب موحدة على الممول:

أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
------------------	------------------

(11) تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من الضرائب المباشرة، حيث يستطيع الممول نقل عبئها للآخرين:

أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
------------------	------------------

(12) كل الضرائب المباشرة المطبقة في مصر الآن هي ضرائب على الدخل:

أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
------------------	------------------

إجابة العبارات السابقة

العبارة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
الإجابة	ب	ب	أ	ب	ب	ب	أ	ج	أ	ب	ب	ب